STP-Gespräch: Verhandlungslinie (überarbeitet)

Founders1 GmbH – STP Business Information GmbH · Fr 06.11.2026, 13:00–14:00, Teams · STP: Martin Ripke + RAin Anja Nöth · wir: Eckhard, Uwe (ohne Anwalt)
Grundlage: STP-Fassung 27.10.2026 (Kommentare RAin Nöth) und Uwes Gesprächsunterlage vom 29.10. · **Intern, nicht an STP weitergeben**

Was sich gegenüber der Unterlage vom 29.10. ändert

- 14.2a: Die **30 Tage stehen in der STP-Fassung bereits ohne Änderungsmarkierung** – angenommen. Offen ist nur noch die Schwelle 50 %. Die Rückfallposition „21 Tage" würde Erreichtes zurückgeben: streichen.
- 8.7: Hier haben wir am 16.10. schon nachgegeben (nur Beschaffungskosten, keine Pauschale). Die Rückfallposition „Hälfte der Beschaffungskosten / Freikontingent" heißt, dass wir pro Fall draufzahlen. Ersetzen durch eine Regel, die an **unsere eigene Verfügbarkeitsanzeige** anknüpft (unten).
- 8.6 ist wirtschaftlich der wichtigste Punkt, nicht die Haftung. Unsere Einkaufspreise laufen nach dem 31.03.2027 weiter. **Wir kaufen aber in USD und verkaufen in EUR.** Damit wird der Wechselkurs zum Risiko, und das ist wahrscheinlicher als jede Gebührenerhöhung: 10 % Dollarstärke kosten bei Stufe A rund 1,08 € je Case, also 14 % der Pauschale, bei Stufe C rund 5,45 € (73 %). Deshalb braucht 8.6 eine **Währungsklausel**, und die Rückfallposition „Ausnahme erst über 10 %" darf es nicht geben.
- 8.6 – STPs eigene Worte: STPs Fassung vom 03.10. lautete *„provided that a registry **or a supplier of Founders1** changes the fees"*. „Nur Registerkosten" (Kommentar vom 27.10.) ist ein Rückschritt hinter den eigenen Text. Außerdem sind STPs Interessen schon geschützt: In 8.6(b) gelten 12 Monate feste Preise, und nach 8.6(d) kann STP eine Stufe oder ein Land binnen 14 Tagen kündigen.
- 12.3 ist im Grundsatz erledigt: RAin Nöth will, dass Endkunden sich an STP halten und STP bei uns Rückgriff nimmt (Kommentar 133). Genau das steht schon in unserer 13.2: *„amounts STP pays to its customers count towards that limit"*. Das sagen, abhaken und den Streit allein auf die Höhe der Grenze lenken.
- 12.1: Den Anlass haben wir selbst gegeben. Unsere Antwort vom 15.10. lautete: „Die erwarteten Spannen je Land teilen wir auf Anfrage mit." Darauf antwortet STP: „Dann die mitgeteilten Zeiten." Deshalb anbieten, die Spannen als **unverbindliche Richtwerte in 7.2** zu nennen. Die Gewähr nach 12.1 gilt nur für die protokollierten Zeitstempel.
- 6.1/11 ist schwächere Tauschmasse als angenommen. Nach unseren Unterlagen hatte STP selbst einen direkten Bezugsweg zum Zulieferer, den wir über BetterCo umgeleitet haben. Nach 6.1a ist unabhängig erlangtes Wissen ohnehin frei. Der Schutz unseres Bezugswegs nach Vertragsende ist also wenig wert, und STP weiß das. Wirklich schützenswert ist **unser Einkaufsrabatt**, also die Beträge in Anlage 2.1. Nachgeben ja, aber 11 für die Preise beibehalten.
- Ohne eigenen Anwalt: Inhalte live einigen, den **Wortlaut nicht live festlegen**. Formel: „Den Text schicken wir Ihnen bis Dienstag." Die Klausel nicht von RAin Nöth am Bildschirm formulieren lassen.

Offene Punkte: Ziel, Rückfall, Satz für das Gespräch

Punkt	Position STP (27.10.)	Unser Ziel	Rückfall / Grenze	Satz
ROT **8.6 Preise**	12 Monate fest; Anpassung nur bei nachgewiesen höheren *Register*kosten.	(b) 12 Monate fest akzeptieren, mit zwei Ausnahmen in (c): ① Gebührenänderungen von Register **oder Zulieferer**, in beide Richtungen, Erhöhung mit 30 Tagen Frist, Bestätigung durch WP/StB. ② **Währung:** Weicht der EZB-Referenzkurs EUR/USD im Monatsmittel um mehr als 5 % vom Kurs bei Unterschrift ab, werden die Beschaffungskosten anteilig angepasst, in beide Richtungen, mit 30 Tagen Frist. Die Pauschale bleibt unberührt.	Zulieferer bleibt drin, ohne Schwelle. Bei der Währung bis 7,5 % Band, Anpassung höchstens einmal je Quartal. Zugeständnis bei der Zeit: Erhöhungen frühestens zum Pilotende. **Grenze: „nur Register" und keine Währungsklausel = Nein.**	*„Das war Ihr eigener Text vom 03.10. Ein Teil unserer Bezugskosten fällt in Fremdwährung an. Auf die Beschaffungskosten nehmen wir keinen Aufschlag, deshalb laufen fremde Gebühren und der Kurs durch. Das gilt in beide Richtungen, und bei einer Erhöhung können Sie nach (d) binnen 14 Tagen kündigen."*
ROT **13.2 Haftung**	„Zu besprechen", keine Gegenzahl.	50.000 € je Schadensfall und Vertragsjahr oder Pauschalen der letzten 12 Monate, falls höher; Rückgriff zählt auf die Grenze (steht so im Text).	Höhere Grenze **nur gegen höhere Pauschale**, als Wahl angeboten: 50.000 € → 7,50 € 100.000 € → 8,50 € 250.000 € → 10,00 € (Deckung vorher prüfen.) Unbegrenzt bei leichter Fahrlässigkeit = Nein.	*„Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haften wir unbegrenzt, auch für Zulieferer. Für leichte Fahrlässigkeit brauchen wir eine Zahl. Nennen Sie uns Ihre, dann sagen wir, was sie in der Pauschale kostet."*
ROT **12.1 Lieferzeit**	„the delivery times/dates provided" als zugesicherte Angabe.	„the retrieval and delivery timestamps recorded for each Document". Die Richtwerte je Land stehen unverbindlich in 7.2 / Anlage 2.4.	Nicht verhandelbar. Zusätzlich anbietbar: monatlicher Bericht über die tatsächlichen Lieferzeiten je Land.	*„Für die Zeitstempel stehen wir ein. Für die Bearbeitungszeit manueller Register in Asien oder Lateinamerika kann niemand einstehen."*

GELB **8.2 Pauschale**	„Im persönlichen Gespräch finalisieren" – will sie senken.	7,50 € im Pilot, wie am 23.09. vereinbart. Der Mindestbetrag von 750 € (= 100 Cases) ist darauf schon kalkuliert.	**Kein Mengenrabatt ohne zugesagte Mengen.** Eine niedrigere Pauschale gibt es nur gegen einen entsprechend höheren Mindestbetrag. 8.6(a) erlaubt zur Verlängerung ohnehin eine Neuverhandlung. Senkung im Pilot = Nein.	*„7,50 € waren die Grundlage für alles Weitere, auch für den Mindestbetrag. Einen Mengenpreis geben wir gern, sobald Sie uns Mengen zusagen."*
GELB **8.7 not available**	„Zu besprechen", eigentliche Forderung: kostenfrei.	Stand 16.10.: nur Beschaffungskosten.	**Neu:** kostenfrei, wenn unsere Verfügbarkeitsanzeige vor der Bestellung „verfügbar" gemeldet hat (unser Fehler). Beschaffungskosten, wenn trotz „nicht verfügbar" oder „unbekannt" bestellt wurde. Kein Halbieren, kein Freikontingent.	*„Wenn wir ‚verfügbar' sagen und es dann nichts gibt, zahlen Sie nichts. Wenn Sie wissentlich ins Ungewisse bestellen, zahlen Sie, was das Register uns berechnet."*
GELB **14.2a**	Kein Kommentar; 30 Tage stehen schon ohne Änderungsmarkierung im Text.	30 Tage festhalten, Kündigungsrecht ab 50 %.	40 %. Die 30 Tage nicht wieder öffnen.	*„Die 30 Tage haben Sie übernommen, danke. Bleibt die Schwelle."*
GRÜN **5.2 Klassifikation**	Klassifikation sei objektiv; keine 24-Monats-Sperre „für alle EU-Länder".	Sofort zugestehen: STP darf einzelne Dokumente selbst einordnen. Verboten bleibt nur die systematische Nutzung unserer Zuordnungs- und Verfügbarkeitsdaten für ein Konkurrenzprodukt.	12 Monate statt 24, beschränkt auf Länder, die STP tatsächlich über uns bezogen hat.	*„Punkt 1 ist berechtigt, das stellen wir klar." Das schafft guten Willen für die roten Punkte.*
GRÜN **6.1 / 11**	Keine Beschränkung nach Vertragsende, auch nicht über Ziff. 11.	Umgehungsschutz während der Laufzeit; Anlage 2.1 (Einkaufspreise) bleibt 5 Jahre vertraulich.	Bezugswege nach Vertragsende freigeben, als letztes Zugeständnis im Paket. Die Vertraulichkeit der Preise nicht aufgeben.	*„Bezugswege nach Vertragsende: einverstanden. Unsere Preise bleiben vertraulich, das ist Standard."*
GRÜN **formal**	5.3 „beyond the 48-hour period"; 5.1 und 14.4 ohne Kommentar.	5.3 übernehmen; STP bitten, 5.1 und 14.4 formal anzunehmen. Mit 8.4, 14.1, 13.1, 2.1, 3.1 und 5.2a bestätigen, dass alles erledigt ist.	–	*Am Anfang in 3 Minuten abhaken.*

Ablauf und Paket

1. Erledigtes abhaken (5 min): formale Punkte, 14.2a 30 Tage, 12.3 im Grundsatz, 5.2 Punkt 1 zugestehen. **2. 8.6 (15 min):** mit STPs Text vom 03.10. und 8.6(d) argumentieren. **3. 13.2 + 8.2 zusammen (15 min):** Haftungsgrenze und Pauschale als ein Paar verhandeln, also mehr Haftung nur gegen mehr Pauschale. **4. 8.7, 12.1 (10 min).** **5. Abschluss mit Paket:** *„Wir geben Ihnen 6.1 nach Vertragsende, 5.2 auf 12 Monate und 8.7 nach Verfügbarkeitsanzeige. Wir brauchen 50.000 € in 13.2 (oder mehr gegen höhere Pauschale), ‚Zulieferer' und Währungsklausel in 8.6, 7,50 € und Zeitstempel in 12.1."* **6. Termin festmachen:** Wir schicken die Reinfassung bis Di 10.11., Unterschrift bis 20.11.

Entschieden (05.11.): höhere Haftungsgrenze nur gegen höhere Pauschale · kein Mengenrabatt ohne zugesagte Mengen · Einkaufspreise laufen über den 31.03.2027 hinaus weiter, Einkauf in USD → Währungsklausel in 8.6. **Noch prüfen:** ob die Versicherung 100.000 € bzw. 250.000 € deckt; die Versicherung gegenüber STP nicht erwähnen.
Unser eigener Druck: Wir liefern seit dem 01.10. produktiv ohne unterschriebenen Vertrag. Bis zur Unterschrift gilt die gesetzliche Haftung, also **ohne jede Grenze**. Ein schneller Abschluss mit 50.000 € ist besser als eine perfekte Klausel im Dezember.
Nicht erwähnen: den Zulieferer beim Namen, konkrete Einkaufspreise, Versicherung, unseren Rabatt. Zur Währung nur „ein Teil unserer Bezugskosten fällt in Fremdwährung an", nicht „wir kaufen alles in USD".

Strukturierte Vertragsanalyse, keine anwaltliche Beratung. Wird die Haftungsgrenze sichtbar gegen eine höhere Pauschale ausgehandelt, stützt das ihre Einordnung als individuell ausgehandelt (§ 305 Abs. 1 S. 3 BGB). Die Verhandlung deshalb dokumentieren (Protokoll per Mail).